



PUTUSAN

Nomor 1465/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Muhammad Yusuf bin M. Daud**;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 04 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Silaberanti Ujung Rt. 30 Rw. 07 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa I tidak ditahan karena sedang menjalani Hukuman;
- II. Nama lengkap : **Arjuna bin Hasani**;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 30 Oktober 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KH.Azhari Lorong Kedukan Rt.19 Rw.04 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa **Arjuna bin Hasani** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 1465/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025

III. Nama lengkap : **Wahyu Andreansyah bin Yuliasyah**;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 07 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan May Zen Lorong Kemang II No. 01 Rt. 29 Rw. 06 Kelurahan Sei Laís Kecamatan Kalidoni Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Terdakwa III tidak ditahan karena sedang menjalani Hukuman

IV. Nama lengkap : **Hendra Gunawan bin Zulkarnain**;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 01 Agustus 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sentosa Lorong Darurruhama No. 77 Rt. 028 Rw. 010 Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Sebrang Ulu II Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
Terdakwa IV tidak ditahan karena sedang menjalani Hukuman

V. Nama lengkap : **Andika Rahmadita bin Muin**;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Mei 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan SH. Wardoyo Lorong Garuda II Rt. 39 Rw. 08 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 1465/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa V tidak ditahan karena sedang menjalani Hukuman;

Para Terdakwa didampingi oleh A. Rizal, SH, Romaita, S.H, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) SUMSEL yang beralamat di Jalan Kapt. A. Rivai No. 50-51 Kota Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Januari 2025 Nomor 1465/Pid.B/2024/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 1465/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1465/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I.MUHAMMAD YUSUF bin M DAUD**, terdakwa **II. ARJUN als ARJUN bin HASANI**, terdakwa **III. WAHYU ANDREANSYAH bin YULIASYAH**, terdakwa **IV. ANDIKA RAHMADITA bin MUIN**, terdakwa **IV .HENDRA GUNAWAN bin ZULKARNAIN**, terbukti melakukan tindak pidana “telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **kedua Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I.MUHAMMAD YUSUF bin M DAUD**, terdakwa **II. ARJUN als ARJUN bin HASANI**, terdakwa **III. WAHYU ANDREANSYAH bin YULIASYAH**, terdakwa **IV. ANDIKA**

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 1465/Pid.B/2024/PN Plg



RAHMADITA bin MUIN, terdakwa IV .HENDRA GUNAWAN bin ZULKARNAIN, dengan pidana penjara selama masing masing **13 (Tiga belas) Tahun** Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan Kematian Nomor 561/RM/01.5/15/2024 tanggal 08 Agustus 2024 an Irohmin dari rumah sakit Islam Siti Khodijah Palembang.

Dikembalikan kepada keluarga korbab Irohmin bin Balian

- 1 (satu) kain Lap dari potongan baju yang berwarna hitam merah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membayar para terdakwa biaya perkara sebesar masing masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta janji tidak akan mengulanginya lagi dan para terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada isi pembelannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primer:

Bahwa terdakwa **Terdakwa I Muhammad Yusuf Bin M. Daud, Terdakwa II Arjuna Bin Hasani, Terdakwa III Wahyu Andreansyah Bin Yuliasyah, Terdakwa IV Hendra Gunawan Bin Zulkarnain, Terdakwa V Andika Rahmadita Bin Muin** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di kamar Sel Mapenaling I Rutan Kelas I Palembang. Jalan pemasyarakatan Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **telah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa I Muhammad Yusuf yang sedang mencari jarum tato miliknya dan bertanya dengan penghuni Rutan kamar sel Marpening yang lainnya kemudian dijawab oleh terdakwa IV Hendra Gunawan bahwa jarum tato tersebut ada pada korban Irohmin Bin Balian namun ternyata jarum itu telah hilang sehingga terdakwa V Andika Rahmadita menyuruh korban Irohmin untuk mencari sampai ketemu. Setelah korban Irohmin mencari jarum tersebut dan tidak ketemu lalu korban Irohmin mengatakan akan mengganti jarum tato tersebut dengan uang pada besok hari namun terdakwa V Andika Rahmadita meminta jarum tato tersebut ada malam itu juga dan dijawab oleh korban Irohmin "bagaimana kalau tidak ketemu" sehingga terdakwa V Andika Rahmadita marah dan langsung memukul kepala bagian depan korban Irohmin dengan menggunakan tangan kiri sehingga korban Irohmin sempoyongan lalu mendorong punggung korban Irohmin menggunakan tangan kanan sehingga korban terjatuh keatas tubuh terdakwa II Arjuna kemudian terdakwa II Arjuna langsung mendorong tubuh korban Irohmin dengan menggunakan tangan kiri sampai terjatuh dengan posisi badan terlentang dan kepala korban Irohmin menyandar di dinding menampar pipi korban sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa V Andika Rahmadita menendang disamping dada kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan dan menginjak dada korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara melompat sehingga terdengar suara kepala korban Irohmin terbentur di lantai berulang kali. Setelah itu terdakwa I Muhammad Yusuf mendendang ke punggung korban Irohmin menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang rusuk samping kanan korban Irohmin menggunakan kaki kanan dari belakang sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa III Wahyu Andrean langsung memukul dengan menggunakan kedua telapak tangan secara serentak ke teliga sebelah kiri dan kanan korban Irohmin lalu memukul dada korban Irohmin dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung korban sebanyak menggunakan kaki sebelah kanan belakang

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 1465/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung korban Irohmin menggunakan kaki sebelah kanan belakang sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa kemudian korban Irohmin berdiri dan bergeser tempatnya yang berada diujung dekat WC dengan posisi dekat terdakwa IV Hendra Gunawan sehingga Terdakwa IV Hendra Gunawan langsung menghempaskan siku kanan nya ke dada korban Irohmin tergeletak dan mengeluarkan suara ngorok/merintih sehingga terdakwa I Muhammad Yusuf merasa terganggu dan menyuruh IV Hendra Gunawan untuk menyumpal kain lap ke mulut Korban Irohmin.;

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 wib terdakwa II Arjuna menyuruh terdakwa IV Hendra Gunawan untuk membangunkan korban Irohmin dan mengecek kondisi korban Irohmin dan saat di cek oleh terdakwa IV Hendra Gunawan dengan cara menempelkan teliga ke dada korban Irohmin mengatakan nafasnya sudah tidak ada lagi sehingga terdakwa IV Hendra Gunawan dan Terdakwa II Arjuna berteriak kepada petugas Rutan mengatakan ada yang sakit lalu petugas jaga Rutan saksi Ismadona mengecek dan keadaan korban Irohmin sudah tidak sadarkan diri dan langsung dibawa oleh Petugas Rutan saksi Ismadona dan saksi Ocsa ke rumah Sakit Siti Khodijah Palembang untuk mendapat perawatan medis namun korban Irohmin tidak tertolong lagi dan meninggal dunia pada pukul 00.36 36 WIB.;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa telah sepakat untuk melakukan penganiayaan terhadap korban Irohmin dikarenakan Korban Irohmin telah menghilangkan jarum tato milik terdakwa I Muhammad Yusuf.;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No. 85/VRJ/Agustus/2024/ RUMKIT tanggal 08 Agustus 2024 setelah dilakukan pemeriksaan dalam dan luar terhadap jenazah korban Irohmin didapat kesimpulan yaitu pada pemeriksaan luar terdapat luka memar dan luka robek pada kepala sisi kiri, hasil pemeriksaan dalam terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, atap tengkorak kepala, selaput tebal otak, selaput tipis otak, terdapat bintik pendarahan pada otak besar, otak kecil dan batang otak, jantung, paru kanan dan kiri, hepar, terdapat patah tulang dasang tengkorak kepala sisi kiri. Dapat disimpulkan sebab kematian adalah patah tulang dasar tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul dan mati lemas.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah melakukan pemukulan dan juga menendang pada bagian-bagian vital tubuh yaitu di dada dan dikepala memang menghendaki kematian korban Irohmin.;

Perbuatan terdakwa Terdakwa I Muhammad Yusuf Bin M. Daud, Terdakwa II Arjuna Bin Hasani, Terdakwa III Wahyu Andreansyah Bin Yuliasyah, Terdakwa IV Hendra Gunawan Bin Zulkarnain, Terdakwa V Andika Rahmadita Bin Muin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa **Terdakwa I Muhammad Yusuf Bin M. Daud, Terdakwa II Arjuna Bin Hasani, Terdakwa III Wahyu Andreansyah Bin Yuliasyah, Terdakwa IV Hendra Gunawan Bin Zulkarnain, Terdakwa V Andika Rahmadita Bin Muin** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di kamar Sel Mapenaling I Rutan Kelas I Palembang. Jalan pemasyarakatan Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **telah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa I Muhammad Yusuf yang sedang mencari jarum tato miliknya dan bertanya dengan penghuni Rutan kamar sel Marpening yang lainnya kemudian dijawab oleh terdakwa IV Hendra Gunawan bahwa jarum tato tersebut ada pada korban Irohmin Bin Balian namun ternyata jarum itu telah hilang sehingga terdakwa V Andika Rahmadita menyuruh korban Irohmin untuk mencari sampai ketemu. Setelah korban Irohmin mencari jarum tersebut dan tidak ketemu lalu korban Irohmin mengatakan akan mengganti jarum tato tersebut dengan uang pada besok hari namun terdakwa V Andika Rahmadita meminta jarum tato tersebut ada malam itu juga dan dijawab oleh korban Irohmin "bagaimana kalau tidak ketemu" sehingga terdakwa V Andika Rahmadita marah dan langsung memukul kepala bagian depan korban Irohmin dengan menggunakan tangan kiri sehingga korban Irohmin sempoyongan lalu mendorong punggung korban Irohmin menggunakan tangan kanan sehingga korban terjatuh keatas tubuh terdakwa II Arjuna kemudian terdakwa II Arjuna langsung mendorong tubuh

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 1465/Pid.B/2024/PN Plg



korban Irohmin dengan menggunakan tangan kiri sampai terjatuh dengan posisi badan terlentang dan kepala korban Irohmin menyandar di dinding menampar pipi korban sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa V Andika Rahmadita menendang disamping dada kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan dan menginjak dada korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara melompat sehingga terdengar suara kepala korban Irohmin terbentur di lantai berulang kali. Setelah itu terdakwa I Muhammad Yusuf mendendang ke punggung korban Irohmin menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang rusuk samping kanan korban Irohmin menggunakan kaki kanan dari belakang sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa III Wahyu Andrean langsung memukul dengan menggunakan kedua telapak tangan secara serentak ke teliga sebelah kiri dan kanan korban Irohmin lalu memukul dada korban Irohmin dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung korban sebanyak menggunakan kaki sebelah kanan belakang sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung korban Irohmin menggunakan kaki sebelah kanan belakang sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa kemudian korban Irohmin berdiri dan bergeser tempatnya yang berada diujung dekat WC dengan posisi dekat terdakwa IV Hendra Gunawan sehingga Terdakwa IV Hendra Gunawan langsung menghempaskan siku kanan nya ke dada korban Irohmin tergeletak dan mengeluarkan suara ngorok/merintih sehingga terdakwa I Muhammad Yusuf merasa terganggu dan menyuruh IV Hendra Gunawan untuk menyumpal kain lap ke mulut Korban Irohmin.;

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 wib terdakwa II Arjuna menyuruh terdakwa IV Hendra Gunawan untuk membangunkan korban Irohmin dan mengecek kondisi korban Irohmin dan saat di cek oleh terdakwa IV Hendra Gunawan dengan cara menempelkan teliga ke dada korban Irohmin mengatakan nafasnya sudah tidak ada lagi sehingga terdakwa IV Hendra Gunawan dan Terdakwa II Arjuna berteriak kepada petugas Rutan mengatakan ada yang sakit lalu petugas jaga Rutan saksi Ismadona mengecek dan keadaan korban Irohmin sudah tidak sadarkan diri dan langsung dibawa oleh Petugas Rutan saksi Ismadona dan saksi Ocsa ke rumah Sakit Siti Khodijah Palembang untuk mendapat perawatan medis namun korban Irohmin tidak tertolong lagi dan meninggal dunia pada pukul 00.36 36 WIB.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para terdakwa telah sepakat untuk melakukan penganiayaan terhadap korban Irohmin dikarenakan Korban Irohmin telah menghilangkan jarum tato milik terdakwa I Muhammad Yusuf.;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No. 85/VRJ/Agustus/2024/RUMKIT tanggal 08 Agustus 2024 setelah dilakukan pemeriksaan dalam dan luar terhadap jenazah korban Irohmin didapat kesimpulan yaitu pada pemeriksaan luar terdapat luka memar dan luka robek pada kepala sisi kiri, hasil pemeriksaan dalam terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, atap tengkorak kepala, selaput tebal otak, selaput tipis otak, terdapat bintik pendarahan pada otak besar, otak kecil dan batang otak, jantung, paru kanan dan kiri, hepar, terdapat patah tulang dasang tengkorak kepala sisi kiri. Dapat disimpulkan sebab kematian adalah patah tulang dasar tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul dan mati lemas.;
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah melakukan pemukulan dan juga menendang pada bagian-bagian vital tubuh yaitu di dada dan dikepala memang menghendaki kematian korban Irohmin.;

Perbuatan terdakwa Terdakwa I Muhammad Yusuf Bin M. Daud, Terdakwa II Arjuna Bin Hasani, Terdakwa III Wahyu Andreansyah Bin Yuliasyah, Terdakwa IV Hendra Gunawan Bin Zulkarnain, Terdakwa V Andika Rahmadita Bin Muin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **Terdakwa I Muhammad Yusuf Bin M. Daud, Terdakwa II Arjuna Bin Hasani, Terdakwa III Wahyu Andreansyah Bin Yuliasyah, Terdakwa IV Hendra Gunawan Bin Zulkarnain, Terdakwa V Andika Rahmadita Bin Muin** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di kamar Sel Mapenaling I Rutan Kelas I Palembang. Jalan pemasyarakatan Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 1465/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada tanggal 07 Agustus 2024 di kamar sel karantina Marpening Rutan Kelas I Palembang terdakwa I Muhammad Yusuf yang sedang mencari jarum tato miliknya yang hilang dan bertanya dengan penghuni Rutan kamar sel Marpening yang lainnya kemudian dijawab oleh terdakwa IV Hendra Gunawan bahwa jarum tato tersebut ada pada korban Irohmin Bin Balian namun ternyata jarum itu telah hilang sehingga terdakwa V Andika Rahmadita menyuruh korban Irohmin untuk mencari sampai ketemu. Setelah korban Irohmin mencari jarum tersebut dan tidak ketemu lalu korban Irohmin mengatakan akan mengganti jarum tato tersebut dengan uang pada besok hari namun terdakwa V Andika Rahmadita meminta jarum tato tersebut ada malam itu juga dan dijawab oleh korban Irohmin "bagaimana kalau tidak ketemu" sehingga terdakwa V Andika Rahmadita marah dan langsung memukul kepala bagian depan korban Irohmin dengan menggunakan tangan kiri sehingga korban Irohmin sempoyongan lalu mendorong punggung korban Irohmin menggunakan tangan kanan sehingga korban terjatuh keatas tubuh terdakwa II Arjuna kemudian terdakwa II Arjuna langsung mendorong tubuh korban Irohmin dengan menggunakan tangan kiri sampai terjatuh dengan posisi badan terlentang dan kepala korban Irohmin menyandar di dinding menampar pipi korban sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa V Andika Rahmadita menendang disamping dada kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan dan menginjak dada korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara melompat sehingga terdengar suara kepala korban Irohmin terbentur di lantai berulang kali. Setelah itu terdakwa I Muhammad Yusuf mendendang ke punggung korban Irohmin menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang rusuk samping kanan korban Irohmin menggunakan kaki kanan dari belakang sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa III Wahyu Andrean langsung memukul dengan menggunakan kedua telapak tangan secara serentak ke teliga sebelah kiri dan kanan korban Irohmin lalu memukul dada korban Irohmin dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung korban sebanyak menggunakan kaki sebelah kanan belakang sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung korban Irohmin menggunakan kaki sebelah kanan belakang sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa kemudian korban Irohmin berdiri dan bergeser ketempatnya yang berada diujung dekat WC dengan posisi dekat terdakwa IV Hendra Gunawan

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 1465/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa IV Hendra Gunawan langsung menghempaskan siku kanan nya ke dada korban Irohmin tergeletak dan mengeluarkan suara ngorok/merintih sehingga terdakwa I Muhammad Yusuf merasa terganggu dan menyuruh IV Hendra Gunawan unuk menyumpal kain lap ke mulut Korban Irohmin.;

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 wib terdakwa II Arjuna menyuruh terdakwa IV Hendra Gunawan untuk membangunkan korban Irohmin dan mengecek kondisi korban Irohmin dan saat di cek oleh terdakwa IV Hendra Gunawan dengan cara menempelkan teliga ke dada korban Irohmin mengatakan nafasnya sudah tidak ada lagi sehingga terdakwa IV Hendra Gunawan dan Terdakwa II Arjuna berteriak kepada petugas Rutan mengatakan ada yang sakit lalu petugas jaga Rutan saksi Ismadona mengecek dan keadaan korban Irohmin sudah tidak sadarkan diri dan langsung dibawa oleh Petugas Rutan saksi Ismadona dan saksi Ocsa ke rumah Sakit Siti Khodijah Palembang untuk mendapat perawatan medis namun korban Irohmin tidak tertolong lagi dan meninggal dunia pada pukul 00.36 36 WIB.;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa telah sepakat untuk melakukan penganiayaan terhadap korban Irohmin dikarenakan Korban Irohmin telah menghilangkan jarum tato milik terdakwa I Muhammad Yusuf.;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No. 85/VRJ/Agustus/2024/ RUMKIT tanggal 08 Agustus 2024 setelah dilakukan pemeriksaan dalam dan luar terhadap jenazah korban Irohmin didapat kesimpulan yaitu pada pemeriksaan luar terdapat luka memar dan luka robek pada kepala sisi kiri, hasil pemeriksaan dalam terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, atap tengkorak kepala, selaput tebal otak, selaput tipis otak, terdapat bintik pendarahan pada otak besar, otak kecil dan batang otak, jantung, paru kanan dan kiri, hepar, terdapat patah tulang dasang tengkorak kepala sisi kiri. Dapat disimpulkan sebab kematian adalah patah tulang dasar tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul dan mati lemas.;

- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah melakukan pemukulan dan juga menendang pada bagian-bagian vital tubuh yaitu di dada dan dikepala memang menghendaki kematian korban Irohmin.;

Perbuatan terdakwa Terdakwa I Muhammad Yusuf Bin M. Daud, Terdakwa II Arjuna Bin Hasani, Terdakwa III Wahyu Andreansyah Bin Yuliasyah, Terdakwa IV Hendra Gunawan Bin Zulkarnain, Terdakwa V Andika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadita Bin Muin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana.;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa **Terdakwa I Muhammad Yusuf Bin M. Daud, Terdakwa II Arjuna Bin Hasani, Terdakwa III Wahyu Andreansyah Bin Yuliasyah, Terdakwa IV Hendra Gunawan Bin Zulkarnain, Terdakwa V Andika Rahmadita Bin Muin** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di kamar Sel Mapenaling I Rutan Kelas I Palembang. Jalan pemasyarakatan Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **telah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa I Muhammad Yusuf yang sedang mencari jarum tato miliknya yang hilang dan bertanya dengan penghuni Rutan kamar sel Marpening yang lainnya kemudian dijawab oleh terdakwa IV Hendra Gunawan bahwa jarum tato tersebut ada pada korban Irohmin Bin Balian namun ternyata jarum itu telah hilang sehingga terdakwa V Andika Rahmadita menyuruh korban Irohmin untuk mencari sampai ketemu. Setelah korban Irohmin mencari jarum tersebut dan tidak ketemu lalu korban Irohmin mengatakan akan mengganti jarum tato tersebut dengan uang pada besok hari namun terdakwa V Andika Rahmadita meminta jarum tato tato tersebut ada malam itu juga dan dijawab oleh korban Irohmin "bagaimana kalau tidak ketemu" sehingga terdakwa V Andika Rahmadita marah dan langsung memukul kepala bagian depan korban Irohmin dengan menggunakan tangan kiri sehingga korban irohmin sempoyongan lalu mendorong punggung korban Irohmin menggunakan tangan kanan sehingga korban terjatuh keatas tubuh terdakwa II Arjuna kemudian terdakwa II Arjuna langsung mendorong tubuh korban Irohmin dengan menggunakan tangan kiri sampai terjatuh dengan posisi badan terlentang dan kepala korban Irohmin menyandar di dinding menampar pipi korban sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa V Andika Rahmadita menendang

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 1465/Pid.B/2024/PN Plg



disamping dada kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan dan menginjak dada korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara melompat sehingga terdengar suara kepala korban Irohmin terbentur di lantai berulang kali. Setelah itu terdakwa I Muhammad Yusuf mendendang ke punggung korban Irohmin menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang rusuk samping kanan korban Irohmin menggunakan kaki kanan dari belakang sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa III Wahyu Andrean langsung memukul dengan menggunakan kedua telapak tangan secara serentak ke teliga sebelah kiri dan kanan korban Irohmin lalu memukul dada korban Irohmin dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung korban sebanyak menggunakan kaki sebelah kanan belakang sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung korban Irohmin menggunakan kaki sebelah kanan belakang sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa kemudian korban Irohmin berdiri dan bergeser ketempatnya yang berada diujung dekat WC dengan posisi dekat terdakwa IV Hendra Gunawan sehingga Terdakwa IV Hendra Gunawan langsung menghempaskan siku kanan nya ke dada korban Irohmin tergeletak dan mengeluarkan suara ngorok/merintih sehingga terdakwa I Muhammad Yusuf merasa terganggu dan menyuruh IV Hendra Gunawan unuk menyumpal kain lap ke mulut Korban Irohmin.;

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 wib terdakwa II Arjuna menyuruh terdakwa IV Hendra Gunawan untuk membangunkan korban Irohmin dan mengecek kondisi korban Irohmin dan saat di cek oleh terdakwa IV Hendra Gunawan dengan cara menempelkan teliga ke dada korban Irohmin mengatakan nafasnya sudah tidak ada lagi sehingga terdakwa IV Hendra Gunawan dan Terdakwa II Arjuna berteriak kepada petugas Rutan mengatakan ada yang sakit lalu petugas jaga Rutan saksi Ismadona mengecek dan keadaan korban Irohmin sudah tidak sadarkan diri dan langsung dibawa oleh Petugas Rutan saksi Ismadona dan saksi Ocsa ke rumah Sakit Siti Khodijah Palembang untuk mendapat perawatan medis namun korban Irohmin tidak tertolong lagi dan meninggal dunia pada pukul 00.36 36 WIB.;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa telah sepakat untuk melakukan penganiayaan terhadap korban Irohmin dikarenakan Korban Irohmin telah menghilangkan jarum tato milik terdakwa I Muhammad Yusuf.;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No. 85/VRJ/Agustus/2024/ RUMKIT tanggal 08 Agustus 2024 setelah dilakukan



pemeriksaan dalam dan luar terhadap jenazah korban Irohmin didapat kesimpulan yaitu pada pemeriksaan luar terdapat luka memar dan luka robek pada kepala sisi kiri, hasil pemeriksaan dalam terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, atap tengkorak kepala, selaput tebal otak, selaput tipis otak, terdapat bintik pendarahan pada otak besar, otak kecil dan batang otak, jantung, paru kanan dan kiri, hepar, terdapat patah tulang dasang tengkorak kepala sisi kiri. Dapat disimpulkan sebab kematian adalah patah tulang dasar tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul dan mati lemas.;

- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah melakukan pemukulan dan juga menendang pada bagian-bagian vital tubuh yaitu di dada dan dikepala memang menghendaki kematian korban Irohmin.;

Perbuatan terdakwa Terdakwa I Muhammad Yusuf Bin M. Daud, Terdakwa II Arjuna Bin Hasani, Terdakwa III Wahyu Andreansyah Bin Yuliasyah, Terdakwa IV Hendra Gunawan Bin Zulkarnain, Terdakwa V Andika Rahmadita Bin Muin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya baik Penasehat Hukum Para Terdakwa maupun Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Baina binti Balian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar jam 03.55 WIB saksi diberitahu kalau Korban Irohmin bin Balian yang merupakan tahanan Rutan Pakjo yang meninggal dunia, dan korban Irohmin bin Balian adalah adik kandung saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 03.55 WIB saksi ditelepon oleh kakak kandung saksi a.n. Yesi Darsono yang menjelaskan bahwa korban Irohmin bin Balian sakit dan berada di rumah sakit, selang beberapa waktu kemudian saat adzan subuh saksi dikabari lagi oleh Yesi Darsono jika korban meninggal dunia dan saat itu korban berada di Rumah Sakit Siti Khodijah Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut yang ke rumah sakit yaitu Yesi Darsono, dan berdasarkan rekaman CCTV saksi melihat di dalam rekaman tersebut ada mobil ambulance yang mondar-mandir di dekat rumah saudara saksi;
- Bahwa Korban sebelum meninggal dunia berada di sel Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang (Rutan Pakjo) karena menunggu proses persidangan terkait perkara tindak pidana pengeroyokan terhadap orang lain;
- Bahwa saksi meyakini jika korban Irohmin bin Balian meninggal dunia disebabkan adanya penganiayaan, karena pada saat jenazah akan dimandikan oleh keluarga pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi melihat ada banyak darah dari bagian kepala yang keluar, ada benjol di kening, ada luka di bagian kepala belakang kiri dan kanan dan bagian sekitar atas dada membiru;
- Bahwa setelah saksi melihat luka-luka yang dialami korban, atas izin keluarga kemudian korban dikirimkan kembali ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan otopsi;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelum kejadian tersebut, korban sehat-sehat saja dan tidak ada keluhan sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ici Trisnawati als Ice binti Ramdon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 03.55 WIB saksi ditelepon oleh adik ipar saksi a.n. Yesi Darsono yang menjelaskan bahwa korban Irohmin bin Balian sakit sedang berada di rumah sakit, lalu tidak lama kemudian saksi dikabari lagi jika korban meninggal dunia dan saat itu korban berada di Rumah Sakit Siti Khodijah Palembang;
- Bahwa Korban Irohmin bin Balian sebelum meninggal dunia berada di sel Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang (Rutan Pakjo) karena menunggu proses persidangan terkait perkara tindak pidana pengeroyokan terhadap orang lain;
- Bahwa saksi meyakini jika korban Irohmin bin Balian meninggal dunia disebabkan adanya penganiayaan, karena pada saat jenazah akan dimandikan oleh keluarga pada hari Kamis tanggal 08 Agustus

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 1465/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024 sekitar pukul 10.00 WIB, dari bagian kepala belakang korban mengeluarkan darah

- Bahwa setelah saksi melihat luka-luka yang dialami korban, atas izin keluarga kemudian korban dikirimkan kembali ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan otopsi;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelum kejadian tersebut, korban sehat-sehat saja dan tidak ada keluhan sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Yesi Darsono bin Balian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 WIB saksi didatangi 2 (dua) orang yang mengaku petugas Rutan Pakjo Palembang ke rumah saksi dan memberitahukan jika korban sedang berada di Rumah Sakit RS Siti Khodijah karena sakit, lalu saksi menghubungi keluarga yang lain untuk memberitahukan hal tersebut. Selanjutnya saksi bersama 2 (dua) orang petugas dari Rutan menuju ke RS Siti Khodijah Palembang, dan setelah sampai saksi disuruh menunggu, tidak lama kemudian saksi disuruh masuk dan saat itu saksi melihat korban sudah tidak bernyawa, kemudian saksi diminta pihak rumah sakit untuk mengisi data surat kematian korban, lalu korban di bawah ke rumah duka;
- Bahwa pada saat saksi berada di RS Khodijah Palembang saksi melihat korban di kepala bagian belakang ada tetesan darah dan disarung tangan perawat ada bekas bercak darah;
- Bahwa saksi meyakini jika korban Irohmin bin Balian meninggal dunia disebabkan adanya penganiayaan, karena pada saat jenazah dibawa pulang ke rumah duka sekitar pukul 05.00 WIB setelah dicek kondisi korban ditemukan benjolan/kening sebelah kiri dan kanan, kepala bagian belakang sebelah kiri mengeluarkan darah di bagian dada samping kanan dan kiri serta beberapa jari sebelah kiri dalam kondisi membiru dan saat akan dimandikan oleh keluarga pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, dari bagian kepala belakang korban mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah saksi melihat luka-luka yang dialami korban, atas izin keluarga kemudian korban dikirimkan kembali ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan otopsi;



- Bahwa yang saksi ketahui sebelum kejadian tersebut, korban sehat-sehat saja dan tidak ada keluhan sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ismadona als Dona bin Sofian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi PNS Kemenkumham yang berdinis di Rutan Klas I Palembang (Rutan Pakjo) yang berlokasi di Jalan Pemasyarakatan Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Palembang, jabatan saksi sebagai Penjaga Tahanan (Sipir);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai penjaga tahanan Rutan Pakjo menjaga keamanan dan ketertiban Rutan, mengontrol tiap-tiap tahanan, mengecek tahanan yang berada di dalam kamar tahanan, memastikan kunci dan gembok pintu kamar tahanan dan mengontrol area gerangan dan area setiap kamar;
- Bahwa Ada tahanan Rutan Pakjo Palembang yang meninggal dunia yaitu tahanan atas nama Irohmin (alm) bin Balian dan yang saksi ketahui korban Irohmin (alm) bin Balian meninggal dunia diduga sebagai korban pengeroyokan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam Sel Mapenaling (Sel Karantina) Kamar Nomor 1 di Rutan Klas I Palembang (Rutan Pakjo), telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Muhammad Yusuf bin M. Daud, Terdakwa II Arjuna bin Hasani, Terdakwa III Wahyu Andreansyah bin Yuliasyah, Terdakwa IV Hendra Gunawan bin Zulkarnain dan Terdakwa V Andika Rahmadita bin Muin terhadap korban Irohmin (alm) bin Balian, yang mengakibatkan korban Irohmin (alm) bin Balian meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui pengeroyokan dan pelakunya adalah Para Terdakwa, yaitu berdasarkan keterangan teman 1 sel dari Para Terdakwa yaitu saksi Okta Rianto bin Mat Yani;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut yang saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 00.15 WIB saat saksi sedang aplusan dengan petugas jaga yaitu saksi Akiu Fitrio, kemudian salah satu penguni Sel Mapenaling (sel karantina) kamar nomor 1 Rutan Klas I Palembang (Rutan Pakjo) tiba-tiba berteriak



memanggil petugas jaga dan menjelaskan bahwa ada tahanan yang sakit dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa setelah mendapat informasi ada yang sakit lalu saksi menghubungi saksi Nebri Kagunter selaku kepala regu lalu kepala regu memerintahkan saksi Akiu Fitrio untuk mengecek kamar Mapenaling dan saksi menemani saksi Akiu Fitrio ke kamar sel tersebut, kemudian saksi bersama saksi Akiu Fitrio mengeluarkan korban dari dalam sel dan dibawa di depan klinik Rutan Pakjo, beberapa saat kemudian Nebri Kagunter memerintahkan saksi Akiu Fitrio untuk segera membawa korban ke RS Siti Khodijah Palembang dengan menggunakan mobil ambulance, setelah itu saksi melanjutkan tugas berjaga;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kondisi korban Irohmin saat di depan klinik, namun saksi lihat keadaan korban Irohmin saat itu lemas terguling di atas tandu dan ada benjolan di kening;

- Bahwa yang membawa korban Irohmin dari Rutan ke rumah sakit adalah saksi Akiu Fitrio dengan petugas lainnya yaitu Osca Aprian dengan menggunakan mobil ambulance;

- Bahwa saksi tahu korban Irohmin meninggal dunia sekitar pukul 01.30 WIB dari group WhatsApp yang menerangkan bahwa korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa saat kejadian tersebut, penghuni tahanan yang berada di Sel Mapenaling (Sel Karantina) Nomor 1 Rutan Pakjo ada berjumlah 12 (dua belas) orang

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Akiu Fitrio bin Arifin Husin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya PNS Kemenkumham yang berdinas di Rutan Klas I Palembang (Rutan Pakjo) yang berlokasi di Jalan Pemasarakatan Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Palembang, jabatan saksi sebagai Penjaga Tahanan (Sipir);

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai penjaga tahanan Rutan Pakjo bertanggung jawab kepada Kepala Pengamanan Kesatuan Rutan, dan penjaga Rutan tersebut terdiri dari 4 regu, yang mana masing-masing regu terdiri dari 13-14 orang dan perputaran aplusan setiap 2 jam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tahanan Rutan Pakjo Palembang yang meninggal dunia yaitu tahanan atas nama Irohmin (alm) bin Balian dan yang saksi ketahui korban Irohmin (alm) bin Balian meninggal dunia diduga sebagai korban pengeroyokan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam Sel Mapenaling (Sel Karantina) Kamar Nomor 1 di Rutan Klas I Palembang (Rutan Pakjo), telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Muhammad Yusuf bin M. Daud, Terdakwa II Arjuna bin Hasani, Terdakwa III Wahyu Andreansyah bin Yuliasyah, Terdakwa IV Hendra Gunawan bin Zulkarnain dan Terdakwa V Andika Rahmadita bin Muin terhadap korban Irohmin (alm) bin Balian, yang mengakibatkan korban Irohmin (alm) bin Balian meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui pengeroyokan dan pelakunya adalah Para Terdakwa, yaitu berdasarkan keterangan teman 1 sel dari Para Terdakwa yaitu saksi Okta Rianto bin Mat Yani;
- Bahwa pada saat itu saksi tugas jaga Regu II di Rutan Klas I Palembang (Rutan Pakjo) tetapi tidak menjaga di blok kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut yang saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 00.15 WIB saat saksi sedang aplusan dengan petugas jaga, kemudian salah satu penguni Sel Mapenaling (sel karantina) kamar nomor 1 Rutan Klas I Palembang (Rutan Pakjo) tiba-tiba berteriak memanggil petugas jaga dan menjelaskan bahwa ada tahanan yang sakit dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah mendapat informasi ada yang sakit lalu saksi menghubungi saksi Nebri Kagunter selaku kepala regu, lalu kepala regu memerintahkan saksi melalui HT untuk mengecek kamar Mapenaling, lalu saksi mengambil kunci sel dan mengecek sel tersebut dan melihat korban, kemudian korban Irohmin ditandu dari dalam sel dan dibawa di depan klinik Rutan Pakjo, beberapa saat kemudian saksi Nebri Kagunter memerintahkan saksi untuk segera membawa korban Irohmin ke RS Siti Khodijah Palembang dengan menggunakan mobil ambulance, lalu saksi dengan mengendarai ambulance ikut mengantarkan korban Irohmin ke RS Siti Khodijah Palembang;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 1465/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat dibawa ke klinik di Rutan Pakjo, menurut bagian kesehatan Rutan kondisi korban Irohmin masih hangat dan kemungkinan masih hidup;
- Bahwa yang membawa korban Irohmin dari Rutan ke rumah sakit adalah saksi bersama dengan petugas lainnya yaitu saksi Osca Aprian dengan menggunakan mobil Ambulance;
- Bahwa saksi tahu korban Irohmin meninggal dunia saat korban Irohmin di rumah sakit sekitar pukul 00.45 WIB dari penjelasan dokter RS Siti Khodijah Palembang, lalu saksi menelepon kantor untuk memberitahukan bahwa korban Irohmin meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, penghuni tahanan yang berada di Sel Mapenaling (Sel Karantina) Nomor 1 Rutan Pakjo ada berjumlah 12 (dua belas) orang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Nebri Kagunter bin Maliki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi PNS Kemenkumham yang berdinis di Rutan Klas I Palembang (Rutan Pakjo) yang berlokasi di Jalan Pemasarakatan Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Palembang, jabatan saksi sebagai Kepala Regu Pengamanan 2 Rutan Pakjo Palembang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Regu Pengamanan 2, mengontrol keamanan yang ada di Rutan Palembang, dan bertanggung jawab langsung di bawah kendali Kepala Keamanan Rutan (KPR);
- Bahwa ada tahanan Rutan Pakjo Palembang yang meninggal dunia yaitu tahanan atas nama Irohmin (alm) bin Balian dan yang saksi ketahui korban Irohmin (alm) bin Balian meninggal dunia diduga sebagai korban pengeroyokan;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui pengeroyokan tersebut, namun berdasarkan keterangan rekan 1 sel korban yaitu Okta Rianto kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam Sel Mapenaling Kamar Nomor 1 di Rutan Klas I Palembang (Rutan Pakjo) dan pelakunya adalah Terdakwa I Muhammad Yusuf bin M. Daud, Terdakwa II Arjuna bin Hasani, Terdakwa III Wahyu Andreansyah bin Yuliasyah, Terdakwa IV Hendra Gunawan bin Zulkarnain dan Terdakwa V Andika



Rahmadita bin Muin dan yang dikeroyok adalah korban Irohmin (alm) bin Balian, yang mengakibatkan korban Irohmin (alm) bin Balian meninggal dunia;

- Bahwa saksi mengetahui pengeroyokan dan pelakunya adalah Para Terdakwa, yaitu berdasarkan keterangan teman 1 sel dari Para Terdakwa yaitu saksi Okta Rianto bin Mat Yani;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang bertugas dari Pukul 18.00 WIB sd. 07.00 WIB dan juga di Rutan tersebut difasilitasi dokter yang on/off, kemudian sekitar pukul 00.15 WIB saksi mendapatkan laporan langsung dari Ismadona petugas yang jaga datang ke ruangan Rupam menghadap saksi degan mengkonfirmasi bahwa ada tahanan sakit;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi memanggil saksi Akiu Fitrio melalui HT dan memerintahkan saksi Ismadona untuk menemani saksi Akiu Fitrio untuk mengecek ke Kamar Sel Mapenaling (masa pengenalan lingkungan) I tersebut. Setelah itu saksi menemui saksi Julianto yang masih berada di ruang register dan menghubungi dokter Rutan Pakjo untuk memberitahukan ada tahanan yang sakit. Kemudian saksi mendekati korban Irohmin yang sudah berada di depan klinik Rutan Pakjo dekat Sel Mapenaling dan sepintas melihat kondisi korban Irohmin di atas tandu posisi terlentang dan atas rekomendasi dokter, saksi langsung memerintahkan saksi Akiu Fitrio untuk segera membawa korban Irohmin ke RS Siti Khodijah Palembang untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa pada saat dibawa ke klinik di Rutan Pakjo, menurut bagian kesehatan Rutan kondisi korban Irohmin masih hangat dan kemungkinan masih hidup dan yang membawa korban Irohmin dari Rutan ke rumah sakit adalah saksi Akiu Fatrio bersama dengan petugas lainnya yaitu Osca Aprian dengan menggunakan mobil ambulance;

- Bahwa saksi baru tahu korban Irohmin meninggal sekitar pukul 01.00 WIB dari petugas yang membawa korban Irohmin;

- Bahwa pada saat kejadian tahanan yang berada di Sel Mapenaling (Sel Karantina) Nomor 1 Rutan Pakjo ada berjumlah 12 (dua belas) orang;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Hendri Wijaya bin Herni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ASN Kemenkumham yang berdinis di Rutan Klas I Palembang (Rutan Pakjo) yang berlokasi di Jalan Pemasyarakatan Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Penjaga Rutan Palembang saat kejadian tersebut;
- Bahwa ada tahanan Rutan Pakjo Palembang yang meninggal dunia yaitu tahanan atas nama Irohmin (alm) bin Balian dan yang saksi ketahui korban Irohmin (alm) bin Balian meninggal dunia diduga sebagai korban pengeroyokan;
- Bahwa berdasarkan keterangan rekan 1 sel korban yaitu saksi Okta Rianto kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam Sel Mapenaling Kamar Nomor 1 di Rutan Klas I Palembang (Rutan Pakjo) dan pelaku nya adalah Terdakwa I Muhammad Yusuf bin M. Daud, Terdakwa II Arjuna bin Hasani, Terdakwa III Wahyu Andreansyah bin Yuliasyah, Terdakwa IV Hendra Gunawan bin Zulkarnain dan Terdakwa V Andika Rahmadita bin Muin dan yang dikeroyok adalah korban Irohmin (alm) bin Balian, serta akibat dari pengeroyokan tersebut korban Irohmin (alm) bin Balian meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang bertugas dari Pukul 18.00 WIB sd. 07.00 WIB dan Posisi saksi sedang berada di pos jaga menara;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut sekitar pukul 00.10 WIB saksi mendapatkan informasi melalui komunikasi HT sesama rekan ada tahanan yang dikeluarkan dari dalam Sel Mapenaling (Sel Karantina) Kamar Nomor 1 karena sakit;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut membawa korban ke rumah sakit karena saksi masih melanjutkan pekerjaan saksi di pos jaga menara;
- Bahwa saksi baru tahu korban meninggal sekitar pukul 04.00 WIB dari WhatsApp group;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, penghuni tahanan yang berada di Sel Mapenaling (Sel Karantina) Nomor 1 Rutan Pakjo ada berjumlah 12 (dua belas) orang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar dan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 1465/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi Osca Afrian bin Maylan, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi CPNS Kemenkumham yang berdinasi di Rutan Klas I Palembang (Rutan Pakjo) yang berlokasi di Jalan Pemasyarakatan Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Palembang, jabatan saksi sebagai Penjaga Tahanan (Sipir);
- Bahwa Tugas saksi sebagai penjaga tahanan dan tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban di Rutan, mengontrol tiap-tiap kamar tahanan, memastikan kunci dan gembok pintu kamar tahanan serta mengontrol area gerbang dan area setiap kamar;
- Bahwa ada tahanan Rutan Pakjo Palembang yang meninggal dunia yaitu tahanan atas nama Irohmin (alm) bin Balian dan yang saksi ketahui korban Irohmin (alm) bin Balian meninggal dunia diduga sebagai korban pengeroyokan;
- Bahwa berdasarkan keterangan rekan 1 sel korban yaitu saksi Okta Rianto kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam Sel Mapenaling Kamar Nomor 1 di Rutan Klas I Palembang (Rutan Pakjo) dan pelaku nya adalah Terdakwa I Muhammad Yusuf bin M. Daud, Terdakwa II Arjuna bin Hasani, Terdakwa III Wahyu Andreansyah bin Yuliasyah, Terdakwa IV Hendra Gunawan bin Zulkarnain dan Terdakwa V Andika Rahmadita bin Muin dan yang dikeroyok adalah korban Irohmin (alm) bin Balian, serta akibat dari pengeroyokan tersebut korban Irohmin (alm) bin Balian meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu saksi tugas jaga Regu II di Rutan Klas I Palembang (Rutan Pakjo) tetapi bukan tempat blok kejadian;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut sekitar pukul 00.10 WIB saksi mendapatkan informasi melalui komunikasi HT sesama rekan ada tahanan yang dikeluarkan dari dalam Sel Mapenaling (Sel Karantina) Kamar Nomor 1 karena sakit, kemudian saksi diperintahkan untuk membawa korban ke RS Siti Khodijah bersama petugas piket lainnya;
- Bahwa kondisi korban saat itu dalam pada saat di dalam mobil Ambulance Rutan ada 1 (satu) benjolan di kening;
- Bahwa saksi baru tahu korban meninggal sekitar pukul 00.45 WIB dari penjelasan dokter RS Siti Khodijah Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, penghuni tahanan yang berada di Sel Mapenaling (Sel Karantina) Nomor 1 Rutan Pakjo ada berjumlah 12 (dua belas) orang;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar dan tidak keberatan;

9. Saksi Haikal Mubarak bin Fauzan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi PNS dokter berdinis di Rutan Klas I Palembang (Rutan Pakjo) yang berlokasi di Jalan Pemasyarakatan Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Palembang, sampai dengan sekarang;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai dokter tahanan Rutan Pakjo antara lain melakukan pelayanan medik-konsul tingkat pertama, membuat catatan medik pasien rawat inap, membuat catatan medik pasien rawat jalan, melayani/menerima konsultasi dari atau keluar, melakukan tugas jaga panggilan/ on call, menguji kesehatan individu dan lainnya;

- Bahwa ada tahanan Rutan Pakjo Palembang yang meninggal dunia yaitu tahanan atas nama Irohmin (alm) bin Balian dan yang saksi ketahui korban Irohmin (alm) bin Balian meninggal dunia diduga sebagai korban pengeroyokan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti terjadinya pengeroyokan tersebut dan saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengeroyokan tersebut, namun berdasarkan informasi teman 1 sel dari korban, yaitu saksi Pujai Sakti, pelaku yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa I Muhammad Yusuf bin M. Daud, Terdakwa II Arjuna bin Hasani, Terdakwa III Wahyu Andreansyah bin Yuliasyah, Terdakwa IV Hendra Gunawan bin Zulkarnain dan Terdakwa V Andika Rahmadita bin Muin;

- Bahwa Korban ditahan di Rutan Klas I Palembang (Rutan Pakjo) sejak hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, dan kondisi Korban saat pertama ditahan di Rutan Klas I Palembang (Rutan Pakjo) pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, pada saat saya melakukan pengecekan kondisi korban dalam keadaan sehat dan baik tidak ada keluhan, tanda-tanda vital dalam batas normal;

- Bahwa saksi melakukan pengecekan kesehatan korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, tanggal 06 Agustus

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 1465/Pid.B/2024/PN Plg



2024 sekitar pukul 09.00 WIB dan tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB

- Bahwa korban berada di RS Siti Khodijah Palembang berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB saksi dihubungi petugas Rutan memberitahukan ada tahanan yang tidak sadarkan diri dan mempertanyakan apa yang harus dilakukan, kemudian saksi menyarankan tahanan tersebut untuk di segera dibawa ke rumah sakit terdekat yaitu RS Siti Khodijah Palembang, kemudian sekitar pukul 00.55 WIB saksi sampai di RS Siti Khodijah menemui dokter di sana dan mendapatkan penjelasan bahwa korban datang ke rumah sakit sudah dalam keadaan meninggal dunia dan tidak bisa dilakukan RJP (Resusitasi Jantung Paru) karena korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa pada saat dirumah sakit tersebut ada petugas Rutan Pakjo yang bernama saksi Akiu, Sdr. Sdr. Fredi, saksi Oksa dan Sdr. Zulhardi;

- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 01.00 WIB saksi sekilas melakukan pengecekan kondisi korban yang meninggal dunia tersebut, pengecekan di bagian kepala bagian depan, belakang, kanan dan kiri dengan cara diraba dengan menggunakan tangan, dan lihat kening ada luka lecet yang lainnya saksi tidak lihat dengan jelas;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar dan tidak keberatan;

10. Saksi Pujai Sakti bin Zulkifli, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam Sel Mapenaling (Sel Karantina) Kamar Nomor 1 di Rutan Klas I Palembang (Rutan Pakjo) telah terjadi pengeroyokan terhadap korban Irohmin (alm) bin Balian yang dilakukan oleh Terdakwa I Muhammad Yusuf bin M. Daud, Terdakwa II Arjuna bin Hasani, Terdakwa III Wahyu Andreansyah bin Yuliasyah, Terdakwa IV Hendra Gunawan bin Zulkarnain dan Terdakwa V Andika Rahmadita bin Muin, dan akibat pengeroyokan tersebut korban Irohmin (alm) bin Balian meninggal dunia;

- Bahwa saksi adalah teman 1 (satu) sel dengan korban dan saksi mengetahui pelakunya adalah Para Terdakwa, karena saksi



berada di dalam satu sel yang sama di tempat terjadi pengeroyokan dan saksi melihat langsung kejadiannya;

- Bahwa peran para Terdakwa yaitu: Terdakwa **Arjuna alias Arjun** memukul di bagian samping kepala dan telinga sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan, peran Terdakwa **Wahyu Andreansyah** menendang badan bagian dada sebanya 1 kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan memukul dada korban sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan, peran Terdakwa **Andika Rahmadita** menginjak perut dan dada korban sebanyak lebih dari 3 kali dengan cara melompat ke tubuh korban menggunakan kedua kaki, peran Terdakwa **Muhammad Yusuf** memukul dada korban sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan dan menendang 1 kali ke dada tengah menggunakan kaki kanan, sedangkan peran **Terdakwa Hendra Gunawan** membekap/menutup mulut korban menggunakan kain lap dari potongan baju warna hitam merah;

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi karena masalah jarum tato yang hilang, berawal sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa Andika Rahmadita menanyakan jarum tato kepada Terdakwa Hendra Gunawan, dan Terdakwa Hendra Gunawan mengatakan bahwa jarum tato tersebut dihilangkan oleh korban, lalu korban saksi lihat mendekati Terdakwa Andika Rahmadita, kemudian Terdakwa Andika Rahmadita langsung memukul kepala bagian depan korban menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah itu Para Terdakwa lainnya melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban;

- Bahwa Keadaan Sel Mapenaling (Sel Karantina) Nomor 1 tersebut lampu penerangan sama-samar dan luas ruangan sekitar 3 meter x 1,5 meter;

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang duduk-duduk lalu mendengar keributan dan saksi tidak melerainya karena saksi baru di Rutan tersebut dan saksi takut;

- Bahwa saksi tahu korban meninggal dunia sekitar pukul 08.00 WIB dari petugas pengantar nasi di Rutan;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, penghuni tahanan yang berada di Sel Mapenaling (Sel Karantina) Nomor 1 Rutan Pakjo ada berjumlah 12 (dua belas) orang;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar dan tidak keberatan;



11. Saksi Ahmad Andika bin Sukman Hadi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam Sel Mapenaling (Sel Karantina) Kamar Nomor 1 di Rutan Klas I Palembang (Rutan Pakjo) telah terjadi pengeroyokan terhadap korban Irohmin (alm) bin Balian yang dilakukan oleh Terdakwa I Muhammad Yusuf bin M. Daud, Terdakwa II Arjuna bin Hasani, Terdakwa III Wahyu Andreansyah bin Yuliasyah, Terdakwa IV Hendra Gunawan bin Zulkarnain dan Terdakwa V Andika Rahmadita bin Muin, dan akibat pengeroyokan tersebut korban Irohmin (alm) bin Balian meninggal dunia;
- Bahwa saksi adalah teman 1 (satu) sel dengan korban dan saksi mengetahui pelakunya adalah Para Terdakwa, karena saksi berada di dalam satu sel yang sama di tempat terjadi pengeroyokan dan saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa peran para Terdakwa yaitu: Terdakwa **Arjuna alias Arjun** memukul di bagian samping kepala dan telinga sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan, peran Terdakwa **Wahyu Andreansyah** menendang badan bagian dada sebanya 1 kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mumukul dada korban sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan, peran Terdakwa **Andika Rahmadita** menginjak perut dan dada korban sebanyak lebih dari 3 kali dengan cara melompat ke tubuh korban menggunakan kedua kaki, peran Terdakwa **Muhammad Yusuf** memukul dada korban sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan dan menendang 1 kali ke dada tengah menggunakan kaki kanan, sedangkan peran **Terdakwa Hendra Gunawan** membekap/menutup mulut korban menggunakan kain lap dari potongan baju warna hitam merah;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi karena masalah jarum tato yang hilang, berawal sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa Andika Rahmadita menanyakan jarum tato kepada Terdakwa Hendra Gunawan, dan Terdakwa Hendra Gunawan mengatakan bahwa jarum tato tersebut dihilangkan oleh korban, lalu korban saya lihat mendekati Terdakwa Andika Rahmadita, kemudian Terdakwa Andika Rahmadita langsung memukul kepala bagian depan korban menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah itu Para Terdakwa lainnya melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban;



- Bahwa Keadaan Sel Mapenaling (Sel Karantina) Nomor 1 tersebut lampu penerangan sama-samar dan luas ruangan sekitar 3 meter x 1,5 meter;
- Bahwa Kondisi korban saat dibawa ke klinik masih ada nyawa karena saksi ikut mengangkat korban saat dibawa ke klinik;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang duduk-duduk lalu mendengar keributan dan saksi tidak melerainya karena saksi baru di Rutan tersebut dan saksi takut;
- Bahwa saksi tahu korban meninggal dunia sekitar pukul 08.00 WIB dari petugas pengantar nasi di Rutan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, penghuni tahanan yang berada di Sel Mapenaling (Sel Karantina) Nomor 1 Rutan Pakjo ada berjumlah 12 (dua belas) orang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar dan tidak keberatan;

12. Saksi Hepri Surni bin Efendi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam Sel Mapenaling (Sel Karantina) Kamar Nomor 1 di Rutan Klas I Palembang (Rutan Pakjo) telah terjadi pengeroyokan terhadap korban Irohmin (alm) bin Balian yang dilakukan oleh Terdakwa I Muhammad Yusuf bin M. Daud, Terdakwa II Arjuna bin Hasani, Terdakwa III Wahyu Andreansyah bin Yuliasyah, Terdakwa IV Hendra Gunawan bin Zulkarnain dan Terdakwa V Andika Rahmadita bin Muin, dan akibat pengeroyokan tersebut korban Irohmin (alm) bin Balian meninggal dunia;
- Bahwa saksi adalah teman 1 (satu) sel dengan korban dan saksi mengetahui pelakunya adalah Para Terdakwa, karena saksi berada di dalam satu sel yang sama di tempat terjadi pengeroyokan dan saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa peran para Terdakwa yaitu: Terdakwa **Arjuna alias Arjun** memukul di bagian samping kepala dan telinga sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan, peran Terdakwa **Wahyu Andreansyah** menendang badan bagian dada sebanya 1 kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mumukul dada korban sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan, peran Terdakwa **Andika Rahmadita** menginjak perut dan dada korban sebanyak lebih dari 3 kali



dengan cara melompat ke tubuh korban menggunakan kedua kaki, peran Terdakwa **Muhammad Yusuf** memukul dada korban sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan dan menendang 1 kali ke dada tengah menggunakan kaki kanan, sedangkan peran **Terdakwa Hendra Gunawan** membekap/menutup mulut korban menggunakan kain lap dari potongan baju warna hitam merah;

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi karena masalah jarum tato yang hilang, berawal sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa Andika Rahmadita menanyakan jarum tato kepada Terdakwa Hendra Gunawan, dan Terdakwa Hendra Gunawan mengatakan bahwa jarum tato tersebut dihilangkan oleh korban, lalu korban saksi lihat mendekati Terdakwa Andika Rahmadita, kemudian Terdakwa Andika Rahmadita langsung memukul kepala bagian depan korban menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah itu Para Terdakwa lainnya melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban;

- Bahwa Keadaan Sel Mapenaling (Sel Karantina) Nomor 1 tersebut lampu penerangan sama-samar dan luas ruangan sekitar 3 meter x 1,5 meter;

- Bahwa Kondisi korban saksi dengar sudah dingin jadi saksi tidak mendekati korban saat itu;

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang duduk-duduk lalu mendengar keributan dan saksi tidak melerainya karena saksi baru di Rutan tersebut dan saksi takut;

- Bahwa saksi tahu korban meninggal dunia sekitar pukul 08.00 WIB dari petugas pengantar nasi di Rutan;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, penghuni tahanan yang berada di Sel Mapenaling (Sel Karantina) Nomor 1 Rutan Pakjo ada berjumlah 12 (dua belas) orang;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar dan tidak keberatan;

13. Saksi Muhamad Albet bin Bahori, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam Sel Mapenaling (Sel Karantina) Kamar Nomor 1 di Rutan Klas I Palembang (Rutan Pakjo) telah terjadi pengeroyokan terhadap korban Irohmin (alm) bin Balian yang dilakukan oleh Terdakwa I Muhammad Yusuf bin M. Daud, Terdakwa II Arjuna bin Hasani,



Terdakwa III Wahyu Andreansyah bin Yuliasyah, Terdakwa IV Hendra Gunawan bin Zulkarnain dan Terdakwa V Andika Rahmadita bin Muin, dan akibat pengeroyokan tersebut korban Irohmin (alm) bin Balian meninggal dunia;

- Bahwa saksi adalah teman 1 (satu) sel dengan korban dan saksi mengetahui pelakunya adalah Para Terdakwa, karena saksi berada di dalam satu sel yang sama di tempat terjadi pengeroyokan dan saksi melihat langsung kejadiannya;

- Bahwa peran para Terdakwa yaitu: Terdakwa **Arjuna alias Arjun** memukul di bagian samping kepala dan telinga sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan, peran Terdakwa **Wahyu Andreansyah** menendang badan bagian dada sebanya 1 kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan memukul dada korban sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan, peran Terdakwa **Andika Rahmadita** menginjak perut dan dada korban sebanyak lebih dari 3 kali dengan cara melompat ke tubuh korban menggunakan kedua kaki, peran Terdakwa **Muhammad Yusuf** memukul dada korban sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan dan menendang 1 kali ke dada tengah menggunakan kaki kanan, sedangkan peran **Terdakwa Hendra Gunawan** membekap/menutup mulut korban menggunakan kain lap dari potongan baju warna hitam merah;

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi karena masalah jarum tato yang hilang, berawal sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa Andika Rahmadita menanyakan jarum tato kepada Terdakwa Hendra Gunawan, dan Terdakwa Hendra Gunawan mengatakan bahwa jarum tato tersebut dihilangkan oleh korban, lalu korban saksi lihat mendekati Terdakwa Andika Rahmadita, kemudian Terdakwa Andika Rahmadita langsung memukul kepala bagian depan korban menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah itu Para Terdakwa lainnya melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban;

- Bahwa Keadaan Sel Mapenaling (Sel Karantina) Nomor 1 tersebut lampu penerangan sama-samar dan luas ruangan sekitar 3 meter x 1,5 meter dan Jarak ruang Sel Mapenaling (Sel Karantina) Nomor 1 tempat kejadian tersebut sekitar 20 meter dari penjaga Rutan;

- Bahwa kondisi korban saat dibawa ke klinik masih ada nyawa;



- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang duduk-duduk lalu mendengar keributan dan saksi tidak melerainya karena saksi baru di Rutan tersebut dan saksi takut;
- Bahwa saksi tahu korban meninggal dunia sekitar pukul 08.00 WIB dari petugas pengantar nasi di Rutan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, penghuni tahanan yang berada di Sel Mapenaling (Sel Karantina) Nomor 1 Rutan Pakjo ada berjumlah 12 (dua belas) orang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar dan tidak keberatan;

14. Saksi Okta Rianto alias Odon bin Mat Yani, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam Sel Mapenaling (Sel Karantina) Kamar Nomor 1 di Rutan Klas I Palembang (Rutan Pakjo) telah terjadi pengeroyokan terhadap korban Irohmin (alm) bin Balian yang dilakukan oleh Terdakwa I Muhammad Yusuf bin M. Daud, Terdakwa II Arjuna bin Hasani, Terdakwa III Wahyu Andreansyah bin Yuliasyah, Terdakwa IV Hendra Gunawan bin Zulkarnain dan Terdakwa V Andika Rahmadita bin Muin, dan akibat pengeroyokan tersebut korban Irohmin (alm) bin Balian meninggal dunia;
- Bahwa saksi adalah teman 1 (satu) sel dengan korban dan saksi mengetahui pelakunya adalah Para Terdakwa, karena saksi berada di dalam satu sel yang sama di tempat terjadi pengeroyokan dan saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa peran para Terdakwa yaitu: Terdakwa **Arjuna alias Arjun** memukul di bagian samping kepala dan telinga sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan, peran Terdakwa **Wahyu Andreansyah** menendang badan bagian dada sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan memukul dada korban sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan, peran Terdakwa **Andika Rahmadita** menginjak perut dan dada korban sebanyak lebih dari 3 kali dengan cara melompat ke tubuh korban menggunakan kedua kaki, peran Terdakwa **Muhammad Yusuf** memukul dada korban sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan dan menendang 1 kali ke dada tengah menggunakan kaki kanan, sedangkan peran **Terdakwa Hendra**



Gunawan menghempaskan siku kanan ke dada korban, membekap mulut korban menggunakan kain lap dari potongan kain lap;

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi karena masalah jarum tato yang hilang, berawal sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa Andika Rahmadita menanyakan jarum tato kepada Terdakwa Hendra Gunawan, dan Terdakwa Hendra Gunawan mengatakan bahwa jarum tato tersebut dihilangkan oleh korban, lalu korban saksi lihat mendekati Terdakwa Andika Rahmadita, kemudian Terdakwa Andika Rahmadita langsung memukul kepala bagian depan korban menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah itu Para Terdakwa lainnya melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban, setelah itu saksi lihat korban sudah terguling dan dalam keadaan kaki sudah dingin lalu ramai-ramai memanggil penjaga rutan;

- Bahwa Keadaan Sel Mapenaling (Sel Karantina) Nomor 1 tersebut lampu penerangan sama-samar dan luas ruangan sekitar 3 meter x 1,5 meter dan Jarak ruang Sel Mapenaling (Sel Karantina) Nomor 1 tempat kejadian tersebut sekitar 20 meter dari penjaga Rutan;

- Bahwa kondisi korban saat dibawa ke klinik kaki sudah dingin;

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang duduk-duduk lalu mendengar keributan dan saksi tidak melerainya karena saksi baru di Rutan tersebut dan saksi takut;

- Bahwa saksi tahu korban meninggal dunia sekitar pukul 08.00 WIB dari petugas pengantar nasi di Rutan;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, penghuni tahanan yang berada di Sel Mapenaling (Sel Karantina) Nomor 1 Rutan Pakjo ada berjumlah 12 (dua belas) orang;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Yusuf bin M. Daud;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam Sel Mapenaling (Sel Karantina) Kamar Nomor 1 di Rutan Klas I Palembang (Rutan Pakjo) telah terjadi pengeroyokan terhadap korban Irohmin (alm) bin Balian yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa II Arjuna bin Hasani, Terdakwa III Wahyu Andreansyah bin Yuliasyah, Terdakwa IV



Hendra Gunawan bin Zulkarnain dan Terdakwa V Andika Rahmadita bin Muin, dan akibat pengeroyokan tersebut korban Irohmin (alm) bin Balian meninggal dunia;

- Bahwa Permasalahan pengeroyokan tersebut dikarenakan korban Irohmin bin Balian menghilangkan jarum tato milik terdakwa Andika Rahmadita dan terdakwa Andika Rahmadita minta kepada korban Irohmin bin Balian untuk mencarikan jarum Tato malam itu, kemudian Korban Irohmin bin Balian meminta kepada terdakwa Andika Rahmadita kalau jarum Tato akan diganti besok pada saat keluarga korban Irohmin bin Balian memberikan uang;
- Bahwa oleh karena jarum Tato tidak ketemu terdakwa Andika Rahmadita marah dengan korban Irohmin bin Balian dan langsung mengijak perut dan dada korban Irohmin bin Balian sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara melompat ke tubuh korban Irohmin bin Balian dengan menggunakan kedua kaki terdakwa Andika Rahmadita, kemudian setelah terdakwa Andika Rahmadita memukul korban Irohmin bin Balian terdakwa Arjun als Ajun memukul dibagian samping kepala dan telinga korban Irohmin bin Balian sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu setelah terdakwa Arjun memukul korban Irohmin bin Balian, Terdakwa memukul dada dengan menggunakan tangan dan menendang 1 (satu) kali ke dada tengah menggunakan kaki kanan, setelah itu terdakwa Wahyu Andreansyah menendang badan bagian dada sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan memukul dada korban Irohmin bin Balian sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, lalu setelah terdakwa Wahyu Andrean memukul korban Irohmin bin Balian Hendra Gunawan membekap dan menutup mulut korban menggunakan kain lap dari potongan baju warna hitam merah;
- Bahwa korban Irohmin bin Balian 1 (satu) kamar dengan Terdakwa, terdakwa Arjun, terdakwa Wahyu Andreansyah, terdakwa Andika Rahmadita dan terdakwa Hendra Gunawan;
- Bahwa sekitar pukul 00.15 WIB Pujai Sakiti, Ahmad Andika, Hepri Surni, Muhammad Albert, Okta Rianto memberitahu kepada rutan yang sedang berjaga ada tahanan yang sakit;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut korban Irohmin bin Balian dibawa keluar kamar sel untuk dibawa ke klink untuk diperiksa;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau korban Irohmin bin Balian meninggal dunia dari pihak rutan;



- Bahwa terdakwa sedang menjalani hukuman di Rutan Pakjo Palembang;

Terdakwa II Arjuna bin Hasani;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam Sel Mapenaling (Sel Karantina) Kamar Nomor 1 di Rutan Klas I Palembang (Rutan Pakjo) telah terjadi pengeroyokan terhadap korban Irohmin (alm) bin Balian yang dilakukan oleh Terdakwa I Muhammad Yusuf bin M. Daud, Terdakwa, Terdakwa III Wahyu Andreansyah bin Yuliasyah, Terdakwa IV Hendra Gunawan bin Zulkarnain dan Terdakwa V Andika Rahmadita bin Muin, dan akibat pengeroyokan tersebut korban Irohmin (alm) bin Balian meninggal dunia;
- Bahwa permasalahan pengeroyokan tersebut dikarenakan korban Irohmin bin Balian menghilangkan jarum tato milik terdakwa Andika Rahmadita dan terdakwa Andika Rahmadita minta kepada korban Irohmin bin Balian untuk mencarikan jarum Tato malam itu, kemudian Korban Irohmin bin Balian meminta kepada terdakwa Andika Rahmadita kalau jarum Tato akan diganti besok pada saat keluarga korban Irohmin bin Balian memberikan uang;
- Bahwa oleh Karena jarum Tato tidak ketemu terdakwa Andika Rahmadita marah dengan korban Irohmin bin Balian langsung mengijak perut dan dada korban Irohmin bin Balian sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara melompat ke tubuh korban Irohmin bin Balian dengan menggunakan kedua kaki terdakwa Andika Rahmadita, kemudian setelah terdakwa Andika Rahmadita memukul korban Irohmin bin Balian, Terdakwa memukul di bagian samping kepala dan telinga korban Irohmin bin Balian sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu setelah itu Terdakwa Muhammad Yusuf bin M. Daud memukul dada dengan menggunakan tangan dan menendang 1 (satu) kali ke dada tengah menggunakan kaki kanan, kemudian setelah Muhammad Yusuf memukul korban Irohmin bin Balian terdakwa Wahyu Andreansyah menendang badan bagian dada sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan memukul dada korban Irohmin bin Balian sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, lalu setelah terdakwa Wahyu Andrean memukul korban Irohmin bin Balian Hendra Gunawan membekap dan menutup mulut korban menggunakan kain lap dari potongan baju warna hitam merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Irohmin bin Balian 1 (satu) kamar dengan terdakwa, terdakwa Muhammad Yusuf, terdakwa Wahyu Andreansyah, terdakwa Andika Rahmadita dan terdakwa Hendra Gunawan;
- Bahwa sekitar pukul 00.15 WIB Pujai Sakiti, Ahmad Andika, Hepri Surni, Muhammad Albert, Okta Rianto memberitahu kepada rutan yang sedang berjaga ada tahanan yang sakit;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut korban Irohmin bin Balian dibawa keluar kamar sel untuk dibawa ke klink untuk diperiksa;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau korban Irohmin bin Balian meninggal dunia dari pihak rutan;

Terdakwa III **Wahyu Andreansyah bin Yuliasyah;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam Sel Mapenaling (Sel Karantina) Kamar Nomor 1 di Rutan Klas I Palembang (Rutan Pakjo) telah terjadi pengeroyokan terhadap korban Irohmin (alm) bin Balian yang dilakukan oleh Terdakwa I Muhammad Yusuf bin M. Daud, Terdakwa II Arjuna bin Hasani, Terdakwa III, Terdakwa IV Hendra Gunawan bin Zulkarnain dan Terdakwa V Andika Rahmadita bin Muin, dan akibat pengeroyokan tersebut korban Irohmin (alm) bin Balian meninggal dunia;
- Bahwa permasalahan pengeroyokan tersebut dikarenakan korban Irohmin bin Balian menghilangkan jarum tato milik terdakwa Andika Rahmadita dan terdakwa Andika Rahmadita minta kepada korban Irohmin bin Balian untuk mencarikan jarum Tato malam itu, kemudian Korban Irohmin bin Balian meminta kepada terdakwa Andika Rahmadita kalau jarum Tato akan diganti besok pada saat keluarga korban Irohmin bin Balian memberikan uang;
- Bahwa oleh karena jarum Tato tidak ketemu terdakwa Andika Rahmadita marah dengan korban Irohmin bin Balian langsung mengijak perut dan dada korban Irohmin bin Balian sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara melompat ke tubuh korban Irohmin bin Balian dengan menggunakan kedua kaki terdakwa Andika Rahmadita, kemudian setelah terdakwa Andika Rahmadita memukul korban Irohmin bin Balian, terdakwa Arjun memukul di bagian samping kepala dan telinga korban Irohmin bin Balian sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu setelah terdakwa Arjun memukul korban Irohmin bin Balian, Terdakwa Muhammad Yusuf bin M. Daud memukul dada dengan menggunakan tangan dan menendang 1 (satu) kali ke dada tengah menggunakan kaki kanan, kemudian setelah

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 1465/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad yusuf memukul korban Irohmin bin Balian, Terdakwa menendang badan bagian dada sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan memukul dada korban Irohmin bin Balian sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, lalu setelah itu terdakwa Hendra Gunawan membekap dan menutup mulut korban menggunakan kain lap dari potongan baju warna hitam merah;

- Bahwa korban Irohmin bin Balian 1 (satu) kamar dengan terdakwa, terdakwa Muhammad Yusuf, terdakwa Arjun, terdakwa Andika Rahmadita dan terdakwa Hendra Gunawa;
- Bahwa sekitar pukul 00.15 WIB Pujai Sakiti, Ahmad Andika, Hepri Surni, Muhammad Albert, Okta Rianto memberitahu kepada rutan yang sedang berjaga ada tahanan yang sakit;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut korban Irohmin bin Balian dibawa keluar kamar sel untuk dibawa ke klink untuk diperiksa;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau korban Irohmin bin Balian meninggal dunia dari pihak rutan;
- Bahwa terdakwa sedang menjalani hukuman di Rutan Pakjo Palembang;

Terdakwa IV **Hendra Gunawan bin Zulkarnain;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam Sel Mapenaling (Sel Karantina) Kamar Nomor 1 di Rutan Klas I Palembang (Rutan Pakjo) telah terjadi pengeroyokan terhadap korban Irohmin (alm) bin Balian yang dilakukan oleh Terdakwa I Muhammad Yusuf bin M. Daud, Terdakwa II Arjuna bin Hasani, Terdakwa III Wahyu Andreansyah bin Yuliasyah, Terdakwa IV dan Terdakwa V Andika Rahmadita bin Muin, dan akibat pengeroyokan tersebut korban Irohmin (alm) bin Balian meninggal dunia;
- Bahwa permasalahan pengeroyokan tersebut dikarenakan korban Irohmin bin Balian menghilangkan jarum tato milik terdakwa Andika Rahmadita dan terdakwa Andika Rahmadita minta kepada korban Irohmin bin Balian untuk mencari jarum Tato malam itu, kemudian Korban Irohmin bin Balian meminta kepada terdakwa Andika Rahmadita kalau jarum Tato akan diganti besok pada saat keluarga korban Irohmin bin Balian memberikan uang;
- Bahwa oleh karena jarum Tato tidak ketemu terdakwa Andika Rahmadita marah dengan korban Irohmin bin Balian langsung mengijak perut dan dada korban Irohmin bin Balian sebanyak 3 (tiga) kali dengan

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 1465/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara melompat ke tubuh korban Irohmin bin Balian dengan menggunakan kedua kaki terdakwa Andika Rahmadita, kemudian setelah terdakwa Andika Rahmadita memukul korban Irohmin bin Balian, terdakwa Arjun memukul di bagian samping kepala dan telinga korban Irohmin bin Balian sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu setelah terdakwa Arjun memukul korban Irohmin bin Balian, Terdakwa Muhammad Yusuf bin M. Daud memukul dada dengan menggunakan tangan dan menendang 1 (satu) kali ke dada tengah menggunakan kaki kanan, kemudian setelah Muhammad yusuf memukul korban Irohmin bin Balian, terdakwa Wahyu Andreansyah menendang badan bagian dada sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan memukul dada korban Irohmin bin Balian sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, lalu setelah itu Terdakwa membekap dan menutup mulut korban menggunakan kain lap dari potongan baju warna hitam merah;

- Bahwa korban Irohmin bin Balian 1 (satu) kamar dengan saya, terdakwa Muhammad Yusuf, terdakwa Arjun, terdakwa Wahyu Andreansyah dan terdakwa Andika Rahmadita;
- Bahwa sekitar pukul 00.15 WIB Pujai Sakiti, Ahmad Andika, Hepri Surni, Muhammad Albert, Okta Rianto memberitahu kepada rutan yang sedang berjaga ada tahanan yang sakit;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut korban Irohmin bin Balian dibawa keluar kamar sel untuk dibawa ke klink untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau korban Irohmin bin Balian meninggal dunia dari pihak rutan;
- Bahwa terdakwa sedang menjalani hukuman di Rutan Pakjo Palembang;

Terdakwa V Andika Rahmadita bin Muin;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam Sel Mapenaling (Sel Karantina) Kamar Nomor 1 di Rutan Klas I Palembang (Rutan Pakjo) telah terjadi pengeroyokan terhadap korban Irohmin (alm) bin Balian yang dilakukan oleh Terdakwa I Muhammad Yusuf bin M. Daud, Terdakwa II Arjuna bin Hasani, Terdakwa III Wahyu Andreansyah bin Yuliasyah, Terdakwa IV Hendra Gunawan bin Zulkarnain dan Terdakwa V Andika Rahmadita bin Muin, dan akibat pengeroyokan tersebut korban Irohmin (alm) bin Balian meninggal dunia;
- Bahwa permasalahan pengeroyokan tersebut dikarenakan korban Irohmin bin Balian menghilangkan jarum tato milik terdakwa dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta kepada korban Irohmin bin Balian untuk mencarikan jarum Tato malam itu, kemudian Korban Irohmin bin Balian meminta kepada terdakwa kalau jarum Tato akan diganti besok pada saat keluarga korban Irohmin bin Balian memberikan uang;

- Bahwa oleh karena jarum Tato tidak ketemu terdakwa marah dengan korban Irohmin bin Balian langsung mengijak perut dan dada korban Irohmin bin Balian sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara melompat ke tubuh korban Irohmin bin Balian dengan menggunakan kedua kaki, kemudian setelah itu terdakwa Arjun memukul di bagian samping kepala dan telinga korban Irohmin bin Balian sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu setelah terdakwa Arjuna memukul korban Irohmin bin Balian, Terdakwa Muhammad Yusuf bin M. Daud memukul dada dengan menggunakan tangan dan menendang 1 (satu) kali ke dada tengah menggunakan kaki kanan, kemudian setelah Muhammad Yusuf memukul korban Irohmin bin Balian, terdakwa Wahyu Andreansyah menendang badan bagian dada sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan memukul dada korban Irohmin bin Balian sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, lalu setelah terdakwa Wahyu Andrean memukul korban Irohmin bin Balian Hendra Gunawan membekap dan menutup mulut korban menggunakan kain lap dari potongan baju warna hitam merah;
- Bahwa korban Irohmin bin Balian 1 (satu) kamar dengan Terdakwa, terdakwa Muhammad Yusuf, terdakwa Arjuna, terdakwa Wahyu Andreansyah dan terdakwa Hendra Gunawan;
- Bahwa sekitar pukul 00.15 WIB Pujai Sakiti, Ahmad Andika, Hepri Surni, Muhammad Albert, Okta Rianto memberitahu kepada rutan yang sedang berjaga ada tahanan yang sakit;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut korban Irohmin bin Balian dibawa keluar kamar sel untuk dibawa ke klink untuk diperiksa;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau korban Irohmin bin Balian meninggal dunia dari pihak rutan;
- Bahwa terdakwa sedang menjalani hukuman di Rutan Pakjo Palembang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Refertum No. 85/VRJ/Agustus/2024/RUMKIT tanggal 08 Agustus 2024 setelah dilakukan pemeriksaan dalam dan luar terhadap

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 1465/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenazah korban Irohmin didapat kesimpulan yaitu pada pemeriksaan luar terdapat luka memar dan luka robek pada kepala sisi kiri, hasil pemeriksaan dalam terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, atap tengkorak kepala, selaput tebal otak, selaput tipis otak, terdapat bintik pendarahan pada otak besar, otak kecil dan batang otak, jantung, paru kanan dan kiri, hepar, terdapat patah tulang dasang tengkorak kepala sisi kiri, dapat disimpulkan sebab kematian adalah patah tulang dasar tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul dan mati lemas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan barang bukti, sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan Kematian Nomor 561/RM/01.5/15/2024 tanggal 08 Agustus 2024 an Irohmin dari rumah sakit Islam Siti Khodijah Palembang;
- 1 (satu) kain Lap dari potongan baju yang berwarna hitam merah;

Barang bukti mana telah sita secara sah, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dipersidangan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam Sel Mapenaling (Sel Karantina) Kamar Nomor 1 di Rutan Klas I Palembang (Rutan Pakjo) telah terjadi pengeroyokan terhadap korban Irohmin (alm) bin Balian yang dilakukan oleh Terdakwa I Muhammad Yusuf bin M. Daud, Terdakwa II Arjuna bin Hasani, Terdakwa III Wahyu Andreansyah bin Yuliasyah, Terdakwa IV Hendra Gunawan bin Zulkarnain dan Terdakwa V Andika Rahmadita bin Muin, dan akibat pengeroyokan tersebut korban Irohmin (alm) bin Balian meninggal dunia;
- Bahwa saksi Pujai Sakiti, saksi Ahmad Andika, saksi Hepri Surni, saksi Muhammad Albert, saksi Okta Rianto dan para Terdakwa adalah teman 1 (satu) sel dengan korban;
- Bahwa saksi Pujai Sakiti, saksi Ahmad Andika, saksi Hepri Surni, saksi Muhammad Albert dan saksi Okta Rianto mengetahui pelakunya adalah Para Terdakwa, karena berada di dalam satu sel yang sama di tempat terjadi pengeroyokan dan melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa dalam pengeroyokan tersebut peran para Terdakwa adalah Terdakwa II Arjuna alias Arjun memukul di bagian samping kepala dan telinga sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan, peran

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 1465/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III Wahyu Andreansyah menendang badan bagian dada sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan memukul dada korban sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan, peran Terdakwa V Andika Rahmadita menginjak perut dan dada korban sebanyak lebih dari 3 kali dengan cara melompat ke tubuh korban menggunakan kedua kaki, peran Terdakwa I Muhammad Yusuf memukul dada korban sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan dan menendang 1 kali ke dada tengah menggunakan kaki kanan, sedangkan peran Terdakwa IV Hendra Gunawan menghempaskan siku kanan ke dada korban, membekap mulut korban menggunakan kain lap dari potongan kain lap;

- Bahwa permasalahan pengeroyokan tersebut dikarenakan korban Irohmin bin Balian menghilangkan jarum tato milik terdakwa V Andika Rahmadita dan terdakwa V Andika Rahmadita minta kepada korban Irohmin bin Balian untuk mencarikan jarum Tato malam itu, kemudian Korban Irohmin bin Balian meminta kepada terdakwa V Andika Rahmadita kalau jarum Tato akan diganti besok pada saat keluarga korban Irohmin bin Balian memberikan uang;
- Bahwa oleh karena jarum Tato tidak ketemu terdakwa V Andika Rahmadita marah dengan korban Irohmin bin Balian langsung melakukan pengeroyokan yang diikuti oleh para terdakwa lainnya;
- Bahwa sekitar pukul 00.15 WIB saksi Pujai Sakiti, saksi Ahmad Andika, Hepri Surni, saksi Muhammad Albert, saksi Okta Rianto memberitahu kepada rutan yang sedang berjaga ada tahanan yang sakit;
- Bahwa kemudian petugas jaga Rutan saksi Ismadona mengecek dan keadaan korban Irohmin sudah tidak sadarkan diri dan langsung dibawa oleh Petugas Rutan saksi Ismadona dan saksi Ocsa ke rumah Sakit Siti Khodijah Palembang untuk mendapat perawatan medis namun korban Irohmin tidak tertolong lagi dan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 561/RM/III.8/158/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Siti Khadijah yang ditandatangani oleh dokter dan keluarga korban, korban Irohmin Bin Balian meninggal pada tanggal 8 Agustus 2024 jam 00.36 WIB;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum No. 85/VRJ/Agustus/2024/RUMKIT tanggal 08 Agustus 2024 setelah dilakukan pemeriksaan dalam dan luar terhadap jenazah korban Irohmin didapat kesimpulan yaitu pada pemeriksaan luar terdapat luka memar dan luka robek pada kepala sisi kiri, hasil pemeriksaan dalam terdapat resapan



darah pada kulit kepala bagian dalam, atap tengkorak kepala, selaput tebal otak, selaput tipis otak, terdapat bintik pendarahan pada otak besar, otak kecil dan batang otak, jantung, paru kanan dan kiri, hepar, terdapat patah tulang dasang tengkorak kepala sisi kiri. Dapat disimpulkan sebab kematian adalah patah tulang dasar tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul dan mati lemas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa menurut **Andi Hamzah** didalam **Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26** menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang, yang ternyata dari rumusan tindak pidana dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan serta dirumuskan didalam pasal tersebut yang diancam dengan Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dan hal ini lebih ditegaskan lagi dalam **putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995** dimana kata “barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa kedepan persidangan yangmana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama **Terdakwa I Muhammad Yusuf bin M. Daud, Terdakwa II Arjuna bin Hasani, Terdakwa III Wahyu Andreansyah bin Yuliasyah, Terdakwa IV Hendra Gunawan bin Zulkarnain dan Terdakwa V Andika Rahmadita bin Muin**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa tersebut benar adanya dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada para terdakwa, tentang hal ini Majelis berpendapat haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur Barang Siapa dari dakwaan Penuntut Umum menunjuk kepada para Terdakwa, oleh karena itu unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan menurut Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan dimuka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, menendang, ataupun mendorong. dan secara bersama

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 1465/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam Sel Mapenaling (Sel Karantina) Kamar Nomor 1 di Rutan Klas I Palembang (Rutan Pakjo) telah terjadi pengeroyokan terhadap korban Irohmin (alm) bin Balian yang dilakukan oleh Terdakwa I Muhammad Yusuf bin M. Daud, Terdakwa II Arjuna bin Hasani, Terdakwa III Wahyu Andreansyah bin Yuliasyah, Terdakwa IV Hendra Gunawan bin Zulkarnain dan Terdakwa V Andika Rahmadita bin Muin, dan akibat pengeroyokan tersebut korban Irohmin (alm) bin Balian meninggal dunia dan perbuatan para terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi Pujai Sakiti, saksi Ahmad Andika, saksi Hepri Surni, saksi Muhammad Albert, saksi Okta Rianto yang merupakan teman 1 (satu) sel dengan korban;

Bahwa yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban Irohmin (alm) bin Balian, yaitu Terdakwa V Andika Rahmadita menginjak perut dan dada korban sebanyak lebih dari 3 kali dengan cara melompat ke tubuh korban menggunakan kedua kaki, lalu Terdakwa II Arjuna alias Arjun memukul di bagian samping kepala dan telinga sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa I Muhammad Yusuf memukul dada korban sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan dan menendang 1 kali ke dada tengah menggunakan kaki kanan, setelah itu Terdakwa III Wahyu Andreansyah menendang badan bagian dada sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan memukul dada korban sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa IV Hendra Gunawan menghempaskan siku kanan ke dada korban, membekap mulut korban menggunakan kain lap dari potongan kain lap;

Bahwa latar belakang terjadinya pengeroyokan tersebut adalah dikarenakan korban Irohmin bin Balian menghilangkan jarum tato milik terdakwa V Andika Rahmadita dan terdakwa V Andika Rahmadita minta kepada korban Irohmin bin Balian untuk mencarikan jarum Tato malam itu, kemudian Korban Irohmin bin Balian meminta kepada terdakwa V Andika Rahmadita kalau jarum Tato akan diganti besok pada saat keluarga korban Irohmin bin Balian memberikan uang dan oleh karena jarum Tato tidak ketemu terdakwa V Andika Rahmadita marah dengan korban Irohmin bin Balian langsung melakukan pengeroyokan yang diikuti oleh para terdakwa lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekitar pukul 00.15 WIB saksi Pujai Sakiti, saksi Ahmad Andika, Hepri Surni, saksi Muhammad Albert, saksi Okta Rianto memberitahu kepada rutan yang sedang berjaga ada tahanan yang sakit dan selanjutnya petugas jaga Rutan saksi Ismadona mengecek dan keadaan korban Irohmin sudah tidak sadarkan diri dan langsung dibawa oleh Petugas Rutan saksi Ismadona dan saksi Ocsa ke rumah Sakit Siti Khodijah Palembang untuk mendapat perawatan medis namun korban Irohmin tidak tertolong lagi dan meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 561/RM/III.8/158/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Siti Khadijah yang ditandatangani oleh dokter dan keluarga korban, korban Irohmin Bin Balian meninggal pada tanggal 8 Agustus 2024 jam 00.36 WIB;

Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum No. 85/VRJ/Agustus/2024/RUMKIT tanggal 08 Agustus 2024 setelah dilakukan pemeriksaan dalam dan luar terhadap jenazah korban Irohmin didapat kesimpulan yaitu pada pemeriksaan luar terdapat luka memar dan luka robek pada kepala sisi kiri, hasil pemeriksaan dalam terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, atap tengkorak kepala, selaput tebal otak, selaput tipis otak, terdapat bintik pendarahan pada otak besar, otak kecil dan batang otak, jantung, paru kanan dan kiri, hepar, terdapat patah tulang dasang tengkorak kepala sisi kiri. Dapat disimpulkan sebab kematian adalah patah tulang dasar tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul dan mati lemas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa benar dengan tenaga bersama antara Terdakwa I Muhammad Yusuf bin M. Daud, Terdakwa II Arjuna bin Hasani, Terdakwa III Wahyu Andreansyah bin Yuliasyah, Terdakwa IV Hendra Gunawan bin Zulkarnain dan Terdakwa V Andika Rahmadita bin Muin telah melakukan kekerasan berupa pemukulan, dan menendang serta menginjak-injak terhadap orang dalam hal ini korban Irohmin (alm) bin Balian yang dilakukan di dalam Sel Mapenaling (Sel Karantina) Kamar Nomor 1 di Rutan Klas I Palembang (Rutan Pakjo), dan perbuatan para terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi Pujai Sakiti, saksi Ahmad Andika, saksi Hepri Surni, saksi Muhammad Albert, saksi Okta Rianto yang merupakan teman 1 (satu) sel dengan korban dan para terdakwa, dan akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut korban Irohmin (alm) bin Balian mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Refertum No. 85/VRJ/Agustus/2024/RUMKIT tanggal 08 Agustus 2024 serta mengakibatkan korban Irohmin (alm) bin Balian meninggal dunia sebagaimana Surat

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 1465/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor 561/RM/III.8/158/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Siti Khadijah yang ditandatangani oleh dokter dan keluarga korban, yang menerangkan korban Irohmin Bin Balian meninggal pada tanggal 8 Agustus 2024 jam 00.36 WIB, sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan dari penasihat hukum Para Terdakwa tidak membantah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa melainkan hanya meminta keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tersebut bersama keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II Arjuna bin Hasani telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan bagi para Terdakwa lainnya oleh karena tidak ditahan dikarenakan sedang menjalani hukuman, maka terhadap para terdakwa lainnya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II Arjuna bin Hasani ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II Arjuna bin Hasani dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II Arjuna bin Hasani tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa: 1 (satu) lembar surat keterangan Kematian Nomor 561/RM/01.5/15/2024 tanggal 08 Agustus 2024 an Irohmin dari rumah sakit Islam Siti Khodijah Palembang, oleh karena terbukti bukti surat tersebut disita

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 1465/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keluarga korban Irohmin Bin Balian, maka cukup beralasan hukum apabila dikembalikan kepada keluarga korban Irohmin bin Balian, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kain Lap dari potongan baju yang berwarna hitam merah, oleh karena terbukti dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka cukup beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan meninggalnya korban dan meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga korban Irohmin Bin Balian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti telah sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi Para Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Yusuf bin M. Daud, Terdakwa II Arjuna bin Hasani, Terdakwa III Wahyu Andreansyah bin Yuliasyah, Terdakwa IV Hendra Gunawan bin Zulkarnain dan Terdakwa V Andika Rahmadita bin Muin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 1465/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan menyebabkan orang mati"**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **12 (dua belas) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II Arjuna bin Hasani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa II Arjuna bin Hasani tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan Kematian Nomor 561/RM/01.5/15/2024 tanggal 08 Agustus 2024 an Irohmin dari rumah sakit Islam Siti Khodijah Palembang.;

Dikembalikan kepada keluarga korban Irohmin bin Balian;

- 1 (satu) kain Lap dari potongan baju yang berwarna hitam merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 oleh kami R. Zaenal Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Patti Arimbi, S.H.,M.H., dan Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Fakhrizal, S.Kom., S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Yetty Febriandini, S.H. Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patti Arimbi, S.H.,M.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H..

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 1465/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Fakhrizal, S.Kom., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)